

1529920-28.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... quatro indivíduos que praticaram o roubo. Não obstante, a pericia também conseguiu separar fragmentos de digitais, os quais retornaram como sendo das pessoas de HENRIQUE BRIZANTI, ORLANDO DANIEL FRANCO MARTIS, GILMAR PEREIRA BORGES. Novamente, todas as vítimas reconheceram, com certeza, estes como sendo os autores do roubo [...]."

A materialidade delitiva consta no auto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1529920-28.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529920-28.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2252848/2019 - 23º D.P. PERDIZES, 4626148 - 23º D.P. PERDIZES, 4481/19/323 - 23º D.P. PERDIZES, 4438/19/323 - 23º D.P. PERDIZES, 4442/19/323 - 23º D.P. PERDIZES, 4461/19/323

Autor:

Justiça Pública

Réus:

GILMAR PEREIRA BORGES e outros

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle -358/2021

GILMAR PEREIRA BORGES, HENRIQUE BRIZANTI e ORLANDO DANIEL FRANCO MARTIS, estão sendo processados incursos no artigo 157, § 2º, II e § 2-A, I do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 335-337 segundo a qual "[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 22 de agosto de 2018, às 13h00, na Rua Doutor José Manoel, nº 67, Bairro Santa Cecília, nesta cidade e comarca, HENRIQUE BRIZANTI, qualificado à fl. 321, ORLANDO DANIEL FRANCO MARTIS, qualificado à fl. 316 e GILMAR PEREIRA BORGES, qualificado à fl. 326, todos em concurso de unidades e desígnios entre si e com um indivíduo não identificado, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, R\$ 3.000,00 (três mil reais) e um relógio de pulso, pertencentes à vítima Duk Soo Yun e R\$ 2.000,00 (dois mil reais), USD 8.000,00 (oito mil dólares) e EURO 3.000,00 (três mil euros), além de diversas joias, pertencentes à vítima Alexandre Czitrom. Segundo apurado, HENRIQUE BRIZANTI, ORLANDO DANIEL FRANCO MARTIS, GILMAR PEREIRA BORGES, juntos a um indivíduo desconhecido, ingressaram no prédio localizado no

local dos fatos. Lá, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, renderam um pedreiro que estava trabalhando na reforma do apartamento nº 161. Os autores levaram o pedreiro até o apartamento 141 e lá obrigaram que este arrombasse a porta para eles. Os ladravazes ficaram cerca de 30 minutos dentro do referido apartamento. Após a subtração, retornaram com o supracitado trabalhador até o apartamento nº 161, onde trabalhavam três funcionárias. Lá dentro do apartamento, os assaltantes ameaçaram as funcionárias, apontando a arma de fogo para elas e subtraíram diversos bens do local. Duk Soo Yun e Alexandre Czitrom, proprietários dos referidos apartamentos, não estavam no momento da ofensiva criminosa. Após a subtração, todos os denunciados puseram-se em fuga. No entanto, a perícia logrou encontrar telefone celular no local dos fatos. Após uma breve investigação, descobriu-se que seu dono era HENRIQUE BRIZANTI. Ao ter sua fotográfica mostrada para as vítimas, todas menos uma reconheceram-no, sem sobra de dúvidas, como sendo um dos quatro indivíduos que praticaram o roubo. Não obstante, a perícia também conseguiu separar fragmentos de digitais, os quais retornaram como sendo das pessoas de HENRIQUE BRIZANTI, ORLANDO DANIEL FRANCO MARTIS, GILMAR PEREIRA BORGES. Novamente, todas as vítimas reconheceram, com certeza, estes como sendo os autores do roubo [...]."

A materialidade delitativa consta no auto de exibição e apreensão de fls. 29 e laudos periciais de fls. 158-169, 170-178, 179-183, 184-187, 207-212 e 621-689.

Recebida a denúncia em 22/03/2021 (fls. 365). O réu Orlando Daniel Franco Martis foi citado em 10/04/2021 (fls. 379). O réu Henrique Brizanti foi citado em 11/04/2021 (fls. 381). O réu Gilmar Pereira Borges foi citado em 05/04/2022 (fls. 549-550).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

As provas concluídas sob o crivo do contraditório se mostram suficientes à demonstração do roubo armado perpetrado no interior do apartamento de número 161 da Rua Doutor João Manoel, 67, consoante fundamentos que seguem.

Nesse sentido, o morador do imóvel (A C) relatou em juízo estar ausente na data do fato, ao receber a comunicação de que ocorrera um roubo em sua casa. Ao chegar no local, soube que três funcionários ficaram reféns dos criminosos, bem como, a filha do declarante que, segundo declarações prestadas por uma das vítimas presente no local, teria três anos de idade. As vítimas foram trancadas em um quarto depois do jugo de um dos trabalhadores que realizavam obras em outro apartamento (número 141), tomado de refém e obrigado a facilitar a entrada dos roubadores. Informaram-lhe que os autores do crime estavam armados e confirma a subtração de seus pertences.

No interior da casa estava a vítima T P J S e se reportou, em sede do contraditório, aos fatos. Disse que um pedreiro trabalhava na casa e saiu para almoçar, dizendo que voltaria. Pouco tempo depois, a campainha foi acionada, oportunidade em que se apresentou o acusado Gilmar e anunciava um assalto. Dirigiu-se às meninas mandando-as para o quarto. Queria saber qual era o quarto do casal, levando a declarante e demais ali presentes para o corredor, determinando que entrassem no quarto do casal. Uma das funcionárias da casa (Z C O) chorava e o corréu a mandava calar a boca e suas ações eram praticadas com a arma em punho. Um comparsa armado mostrava-se mais agitado. O corréu Henrique era um dos comparsas e afirmava que iria revistar a residência e no quarto encontrou a criança dormindo e determino que fosse levada para o quarto. Um dos criminosos que não fora visualizado pela declarante em sede de instrução criminal revirou o quarto das crianças, achando um porta trancada que abriu com a ferramenta pé de cabra, subtraindo os bens que lá estavam. Havia um cofre e determinou a um pedreiro que fora levado para o local, sob constrangimento armado, que pegasse o cofre, não logrando aquele fazê-lo. "Mas Gilmar conseguiu levar o cofre". Havia outro comparsa, mais "gordinho" . O corréu Gilmar colocava a arma na cabeça da vítima Z C O e permanecia junto ao comparsa descrito como "gordinho" e era quem permanecia recolhendo os bens da casa e colocava em um bolso. O acusado Gilmar determinou à

babá que o conduzisse pela casa. Em seguida, a declarante e demais funcionários, bem como, a criança, foram mantidos no quarto até a chegada policial. De todos os autores do crime, o corréu Henrique se mantinha mais calmo. O cofre fora encontrado pelo corréu Gilmar e o comparsa que é denominado pela declarante de “gordinho”, acompanhado pelo corréu Henrique revistavam o apartamento enquanto o corréu Gilmar apontava a arma para a declarante que pediu para que trouxessem a criança (bebê de três anos) que ficou abraçada à declarante e perguntava o que estava acontecendo e lhe respondia que estavam “brincando”.

K S T relatou em juízo que exercia a função de babá da criança de três anos e ressaltou a lisura dos apontamento fotográfico que fez em sede policial e relembra, o corréu Gilmar era o mais “bravo” a manter a arma “engatilhada” para a cabeça da declarante. Era o corréu Henrique que se incumbia de recolher os bens, inclusive o cofre. Reconhecera outro, mais gordo que proferia xingamentos. Visualizou o número de quatro executores do roubo no interior da casa. Foi obrigada pelo corréu Gilmar a conduzi-lo pela casa e, em um dos quartos encontrou uma porta por ele aberta e subtraiu joias e relógios. Um dos pedreiros que trabalhava em apartamento de número 141 foi coagido pelos executores do roubo a acompanhá-los ao local eleito para a sede do crime. A declarante estava no quarto da criança. Fora rendida e levada para o quarto do casal com a criança. O corréu Gilmar mantinha uma arma em punho. O morador do apartamento de número 141 (D S Y) relatou ao longo da instrução criminal estar ausente na data do fato ao ser informado sobre o ingresso de criminosos em seu apartamento e no apartamento de número 161. Ao subir em seu apartamento, viu que tudo estava em bagunça e depois constatou a subtração de seus relógios e a quantia de 3.000 reais. Pelo funcionário que lá trabalhava soube que o apartamento fora arrombado. O pedreiro assegurou ao declarante que fora obrigado a fazer uso de sua ferramenta para arrombar a porta.

A testemunha arrolada pela Defesa, Marcelly, esposa do corréu Orlando, relatou a surpresa no tocante à acusação que julga arbitrária e fruto de perseguição policial, fazendo-o com conteúdo desprovido de verossimilhança.

A testemunha Osvaldo Negrini Neto, arrolada pela Defesa, trouxe considerações que buscam macular a coleta de impressão digital, imputando à metodologia ser produzida por métodos à “moda antiga”. Resultaria a má qualidade na resolução do material submetido à análise.

Em juízo, os réus negaram envolvimento no crime, afirmando todos que nunca estiveram no local do crime.

O corréu Henrique diz ter sido confundido com terceira pessoa, autora do crime porque na data do fato trabalhou em sua academia. No tocante a seu aparelho celular, encontrado no local do crime, justificou a perda de um aparelho celular na via pública, mas, sem que tivesse formalizado a perda por qualquer meio.

Esse é o contexto da prova concluída em sede do contraditório que, aliando-se à prova pericial viabiliza a reconstituição da autoria nos exatos termos da pretensão deduzida na peça inicial.

As considerações tecidas pela testemunha Osvaldo Negrini Neto não se mostram hábeis à conclusão de que foram os três acusados identificados, por suas impressões digitais encontradas no local do crime, com o emprego de metodologia que se mostra crível que, não por coincidência, reuniu pessoas conhecidas entre si, em momento anterior ao crime, como restou consagrado em sede do contraditório.

Nesse sentido, o corréu Orlando não fora reconhecido em juízo, apurou-se ser pessoa conhecida pelo corréu Henrique que afirmou conhece-lo “desde o primeiro assalto”. O corréu Orlando afirmou ter conhecimento sobre o corréu Henrique desde que responderam a processo em comum, encontrando-se nas dependências policiais de São Vicente.

Não há nos autos qualquer indicativo de que os Senhores Peritos, subscritores do laudo pericial papiloscópico de folhas 67/85, fossem a campo buscar suspeitos para coloca-los, falsamente, na cena do crime, por meio de constatação papiloscópica. Portanto, acolho integralmente a conclusão pericial de folhas 67/85, segundo a qual, foram colhidos no local dos roubos, como constou:- “OS FRAGMENTOS DE | MPRESSÃO PAPTILAR SOB N°S 93600 e 93677 COINCIDEM RESPECTIVAMENTE COM OS DATILOGRAMAS DOS DEDOS POLEGAR DIREITO E INDICADOR DIREITO DO CANDIDATO REGISTRADO

NO SISTEMA AF,S SOB TRANSAÇÃO No CC22T00017599056, REFERENTE A GILMAR PEREIRA BORGES - RGISP No 33.350.335-1 (Vide ANEXOS 3 a 5)"; "OS FRAGMENTOS DE IMPRESSÃO PAPTLAR SOB Nos 93673 e 93674 COINCIDEM RESPECTIVAMENTE COM OS DATILOGRAMAS DOS DEDOS ANULAR DTEITO E TUÍRUUO DIREITO DO CANDIDATO REGISTRADO NO SISTEMA AFIS SoB TRANSAÇÃO No CC21T00020308059, REFERENTE A ORLANDO DANTEL FRANCO MARTTNS RGiSP No 44.884.100-9 (Vide ANEXOSGaSI"; " O FRAGMENTO DE TMPRESSÃO PAPTLAR SOB No 93603 COTNCTpE COM O DATILOGRAMA DO DEDO POLEGAR DIREITO DO CANDIDATO REGTSTRADO NO STSTEMA AF,S SOB TRANSAÇÃO No CC22T00008894416, REFERENTE A HENRIQUE BRIZANTI - RGrSP No 48.233.078-8 (Vide ANEXOS 9 a 12)".

O corréu Orlando teve suas impressões digitais impregnadas na porta do banheiro da casa - (folha 66); o corréu Henrique teve suas digitais identificadas na garrafa de água e contrato de locação, documento esse que se refere a fraudulenta locação do apartamento de número 21 e que teria, eventualmente, servido de acesso pelos criminosos ao prédio - documentos de folhas 08/10 - Boletim de Ocorrência número 4442/19 e documentos de folhas 215/287 e o corréu Gilmar, suas digitais encontradas no botão de descarga do banheiro e porta do corredor. A conclusão acima é reforçada pelo encontro do aparelho celular de propriedade do corréu Henrique, no local dos fatos, contendo seus dados e fotografias que se mostram atualizadas e que se mostraram hábeis à obtenção de fotografias que nortearam, inicialmente, indícios a serem considerados - Autorização judicial para quebra do sigilo telemático (autos apensos - 0045428 - 88 . 2019) - folhas 13/15.

O encontro do aparelho celular no local do fato não fora afastado pelo proprietário, corréu Henrique, senão, genérica alegação de que o perdera em data que não soube precisar, nem tampouco, contestara o conteúdo que lhe dizia respeito, exclusivamente.

As vítimas se mostram seguras e reconstituem os fatos com autenticidade, mediante perfil desprovido de intenção de incriminar quem soubesse inocente, não lhes advindo proveito, quando melhor seria abster-se de apontar seus algozes. A linha investigativa se mostra isenta e transparente, pautada no estrito cumprimento do dever legal.

Por fim, o contexto da prova oral é uníssono ao reconstituir a prévia arregimentação dos réus, com a finalidade de consecução dos roubos.

Armas de fogo não foram apreendidas, justificando-se em razão da bem sucedida fuga dos agentes do crime e posterior identificação em sede de investigação de polícia judiciária. Todavia, seu emprego é convincentemente abordado ao longo do contraditório, com expressão de que se trata de instrumento de potencial ofensivo à segurança pública. Desse modo, pauta-se a materialidade na forma do artigo 167 do Código de Processo Penal.

Reconheço a pluralidade de crimes, na forma continuada, tratando de investidas armadas a apartamentos distintos, anotada a semelhança quanto ao tempo, modo de execução e local de crimes - artigo 71 caput do Código Penal.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno HENRIQUE BRIZANTI, ORLANDO DANIEL FRANCO MARTIS e GILMAR PEREIRA BORGES incursos no artigo 157 parágrafo 2º inciso II e parágrafo 2º A - inciso I (por duas vezes) c/c artigo 71 caput, ambos dispositivos do Código Penal.

Passo a dosar as penas -

GILMAR PEREIRA BORGES - certidão de folhas 463/466 -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 20 dias multa fixada no piso legal, justificando-se o acréscimo à pena em razão de antecedente consistente em condenação por crime de roubo duplamente majorado (emprego de arma e concurso de agentes) - 10ª Vara Criminal.

É reincidente porque condenado por furto qualificado - 9ª Vara Criminal - trânsito em julgado em 07/07/2017, resultando no acréscimo de fração de 1/6, em 05 anos, 10 meses de reclusão e 23 dias multa fixada no piso legal.

Na forma do artigo 68 parágrafo único do Código de Processo Penal, acresço a fração de 2/3 em razão da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo, resultando em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 38 dias-multa fixada no piso legal. Em razão da continuidade delitiva (artigo 71 caput do Código Penal) acresço à

pena retro a fração de 1/6, resultando, ao final, em 11 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão e 44 dias-multa fixada no piso legal.

ORLANDO DANIEL FRANCO MARTINS - certidão de folhas 467/472 -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 20 dias multa fixada no piso legal, justificando-se o acréscimo à pena em razão de antecedente consistente em condenação por crime de roubo duplamente majorado (concurso de agentes e restrição da liberdade) e qualificado pelo emprego de arma de fogo - 1ª Vara Criminal de Praia Grande, com trânsito em julgado em 16/05/2018.

É reincidente porque condenado por furto qualificado - 1ª Vara Criminal de Mauá - extinta a pena em 28/06/2016, resultando no acréscimo de fração de 1/6, em 05 anos, 10 meses de reclusão e 23 dias multa fixada no piso legal.

Na forma do artigo 68 parágrafo único do Código de Processo Penal, acresço a fração de 2/3 em razão da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo, resultando em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 38 dias-multa fixada no piso legal. Em razão da continuidade delitiva (artigo 71 caput do Código Penal) acresço à pena retro a fração de 1/6, resultando, ao final, em 11 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão e 44 dias-multa fixada no piso legal.

HENRIQUE BRIZANTI -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal.

Na forma do artigo 68 parágrafo único do Código de Processo Penal, acresço a fração de 2/3 em razão da qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo, resultando em 06 anos, 08 meses de reclusão e 16 dias-multa fixada no piso legal.

Em razão da continuidade delitiva (artigo 71 caput do Código Penal) acresço à pena retro a fração de 1/6, resultando, ao final, em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa fixada no piso legal.

As penas serão cumpridas no regime inicial fechado, compatível ao perfil de periculosidade externado pelos réus ao elegerem a casa alheia para cenário de crime violento, indiferentes à presença de um bebê, impondo-se maior rigor para se aferir mérito à progressão de regime prisional, bem como, mostrando a liberdade em favor dos acusados, neste momento processual, comprometedor à ordem pública, ora pelas condenações referidas em sede de dosimetria da pena e, com relação ao corréu Henrique, mostrando-se inclinado a envolvimento criminais, contando com inúmeras condenações por crimes graves, das qual interpôs recurso (folhas 473/476), fundamento pelos quais decreto as prisões preventivas dos acusados - artigo 312, 313 e 316 c/c artigo 387 parágrafo 1º, dispositivos do Código de Processo Penal. Expeçam-se mandados de prisão.

P.R.I.C.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA